

5607 Sayılı Kanun Kapsamında Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

Eşya ve Araç Müsaderesi, Etkin Pişmanlık İndirimi ve Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğu

Bu rehber, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu esas alınarak 2026 yılı itibarıyla güncellenmiştir.

Özet

Gümrük işlemlerine tabi tutulmadan eşya sokmak 1-5 yıl, kaçak eşyayı ticari amaçla satmak veya saklamak 1-3 yıl hapis cezası gerektirir. Kaçakçılık suçlarında teşebbüs, tamamlanmış suç gibi cezalandırılır. Buna karşılık eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı devlete ödenirse soruşturma aşamasında cezada yarı, kovuşturma aşamasında üçte bir oranında indirim uygulanır. Kaçakçılıkta kullanılan eşya ve taşıma araçlarına gümrük idaresi tarafından el konulur.

Faturasız Mal Almak, Sınırdan Kaçak Geçirmekle Aynı Kefede mi?

Birçok esnaf ve ithalatçı, kaçak eşyayı bizzat sınırdan geçirmediği sürece kaçakçılık suçundan sorumlu tutulamayacağını düşünür. Oysa 5607 sayılı Kanun, malı ticari döngüye sokan herkesi -satın alan, satan, taşıyan, deposunda saklayan- aynı ciddiyetle cezalandırır. Bu bilgi eksikliği, iyi niyetli bir tedarik hatasını ağır bir ceza soruşturmasına dönüştürebilir.

Bu rehberde temel kaçakçılık suç tipleri, öngörülen cezalar, etkin pişmanlık ve değer azlığı indirimleri, eşya ve araç müsaderesi süreci ele alınmaktadır.

Kaçakçılık Suçlarının Hukuki Niteliği

Ülke sınırlarından giren veya çıkan ticari malın yasal gümrük prosedürüne tabi tutulmaması, hukuk sistemimizde basit bir idari vergi ihlali değil, doğrudan hürriyeti bağlayıcı cezaları gerektiren ağır bir suç olarak kabul edilir. Bu alandaki temel düzenleme 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'dur. Sınır denetimlerinde kullanılan yapay zeka destekli risk analiz sistemleri, bu suçların tespit edilme hızını son yıllarda belirgin biçimde artırmıştır.

Temel Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

5607 sayılı Kanun'un 3. maddesi, hangi fiillerin kaçakçılık suçunu oluşturduğunu korunan hukuki yarara göre kademeli olarak düzenler.

Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Eşya Sokma (m.3/1)

Eşyayı gümrük işlemlerine aykırı olarak veya gümrük kapılarından gizlice ülkeye sokan kişi hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve on bin güne kadar adli para cezası uygulanır. Eşyanın gümrük kapısı dışından, örneğin sınır hattından kaçak geçişle sokulması hâlinde ceza yarı oranında artırılır.

Kaçak Eşyayı Ticari Amaçla Satma, Taşıma veya Saklama (m.3/10)

Uygulamada esnafı, ithalatçıları ve lojistik firmalarını en çok etkileyen suç tipidir. Bir eşyanın kaçak yollarla ülkeye sokulduğunu bilerek veya bilmesi gerekerek ticari amaçla satın alan, satışa sunan, taşıyan veya deposunda saklayan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanır. Bu suçun oluşması için kişinin eşyayı bizzat sınırdan geçirmiş olması gerekmez; kaçak emtiayı ticari döngüye sokması yeterlidir.

Transit ve Antrepo Rejimi İhlalleri (m.3/5)

Başka bir ülkeye transit gönderileceği beyan edilen veya gümrük antrepolarına konulan eşyanın, hileli işlemlerle gümrük gözetiminden kaçırılarak iç piyasaya sürülmesi hâlinde failer hakkında 1 yıldan 3 yıla

kadar hapis cezası istenir.

Kritik İstisna: Teşebbüs Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırılır

Türk Ceza Kanunu'nun genel hükümlerine göre bir suça teşebbüs edildiğinde ceza indirimi uygulanır. Ancak 5607 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrası uyarınca kaçakçılık suçlarında teşebbüs, tamamlanmış suç gibi cezalandırılır. Kaçak mal sınırda veya havalimanı çıkışında yakalansa dahi, suç tamamlanmış kabul edilerek tam ceza verilir.

Ceza İndirimi Sağlayan Mekanizmalar

Kanun koyucu, ticari hayatın dinamiklerini gözeterek faillerin cezai sorumluluğunu hafifleten iki mekanizma öngörmüştür.

Etkin pişmanlık (m.5): Kaçakçılık suçuna karışan kişi, yakalanan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı tutarındaki parayı devlet hazinesine ödeyerek hapis cezasından büyük oranda kurtulabilir. Bu ödeme kamu davası açılmadan önce, soruşturma evresinde yapılırsa ceza yarı oranında indirilir; dava açıldıktan sonra fakat hüküm verilmeden önce yapılırsa ceza üçte bir oranında indirilir.

Malın değerinin azlığı (m.3/22): Kaçakçılığa konu eşyanın ekonomik değerinin piyasa gerçeklerine göre düşük kalması durumunda, hakim hükmedilecek hapis cezasını yarısına kadar indirebilir.

Fiil / Suç Tipi	Madde	Ceza	Etkin Pişmanlık
Gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın eşya sokmak	m.3/1	1-5 yıl hapis	Soruşturmada 1/2, kovuşturmada 1/3 indirim
Kaçak eşyayı ticari amaçla satmak, taşımak, saklamak	m.3/10	1-3 yıl hapis	Değerin iki katı ödenirse indirim hakkı doğar
Transit/antrepo rejimini ihlal etmek	m.3/5	1-3 yıl hapis	Vergi kaybı ve eşya değerine göre hesaplanır
Kaçakçılık suçuna teşebbüs	m.4/1	Tamamlanmış suç gibi	İndirim yapılmaz

Eşya ve Nakil Araçlarının Müsaderesi

5607 sayılı Kanun'un 13. maddesi uyarınca, kaçakçılık suçunda kullanılan veya suçun konusunu oluşturan her türlü eşyaya ve bu eşyaların taşınmasında kullanılan araçlara (tır, kamyon, gemi, otomobil) gümrük idaresince el konulur. Bir taşıma aracının müsadere edilebilmesi için kaçak eşyanın, aracın yüküne göre miktar ve hacim olarak ağırlıklı bir bölümünü oluşturması veya araçta özel olarak hazırlanmış gizli bölmelerin bulunması gerekir. Lojistik firmalarının araçlarını geri alabilmesi için sürücünün kaçakçılık eyleminden haberdar olmadığını ve gerekli kurumsal denetimleri gerçekleştirdiğini mahkeme önünde ispat etmesi ve aracın kasko değerinin belirli bir teminatını yatırması gerekir.

Soruşturma Süreci Nasıl İşler?

Aşama	Detay
1. Yakalama ve Suç Tutanağı	Gümrükte kaçak eşya tespit edilir, tutanak düzenlenir.
2a. Etkin Pişmanlık Yolu	Gümrüklenmiş değer iki katı ödenir; soruşturmada %50 ceza indirimi sağlanır, adli sicil riski azalır.
2b. Savunma / Yargılama Yolu	Kast veya bilgi yokluğu ispatlanmaya çalışılır; beraat hâlinde araç ve eşya iade edilir.

Araç el koyma işlemlerine karşı süresinde ve doğru hukuki argümanlarla Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz edilmesi, şirketlerin ticari faaliyetinin aksamaması açısından önemlidir.

Olay Özeti

İstanbul'da toptan elektronik ticareti yapan Murat Bey, piyasa değerinin oldukça altında fiyat sunan bir tedarikçiden faturası ve gümrük beyannamesi bulunmayan 500 adet ithal akıllı saat satın almış ve deposuna koymuştur. Rutin bir denetimde saatlerin kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilmiştir.

Hukuki Değerlendirme

Murat Bey saatleri sınır kapısından bizzat geçirmemiştir; ancak gümrük belgesi olmayan malları ticari amaçla deposunda bulundurduğu için 5607 sayılı Kanun'un 3. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılmıştır. Saatlerin tamamına mahkemece el konulmuştur.

Sıkça Sorulan Sorular

Malın kaçak olduğunu bilmiyordum, yine de sorumlu olur muyum?

Kanun, eşyanın kaçak olduğunu "bilerek veya bilmesi gerekerek" satın alan, satan veya saklayan kişiyi sorumlu tutar. Piyasa değerinin çok altında bir fiyat veya belge eksikliği gibi göstergelerin görmezden gelinmesi, "bilmesi gerektiği" yönünde değerlendirilebilir.

Etkin pişmanlık başvurusu her aşamada mümkün müdür?

Evet, ancak indirim oranı aşamaya göre değişir. Soruşturma evresinde yapılan ödeme yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilmeden önce yapılan ödeme üçte bir oranında indirim sağlar.

Dikkat: İfade Aşamasında Yapılan Kritik Hatalar

Gümrük muhafaza veya emniyet birimleri tarafından ifade alınırken söylenen ilk cümleler yargılamanın seyrini belirler. "Faturasız olduğunu biliyordum ama suç olduğunu bilmiyordum" veya "arkadaşımın ricasıyla taşıyordum" türünden ifadeler, kastın ikrarı niteliği taşıyabilir. Bu nedenle ifade öncesinde bir ceza avukatından hukuki destek alınması önemlidir.

Sonuç

5607 sayılı Kanun, teknik altyapısı karmaşık ve gümrük yönetmelikleriyle sürekli güncellenen bir ceza hukuku alanıdır. Masum bir ithalat hatası veya belgesiz ürün tedariki, ticari şirket yöneticilerini ağır ceza yaptırımlarıyla karşı karşıya bırakabilir. Etkin pişmanlık hakkının zamanında ve doğru biçimde kullanılması, hem hapis cezası riskini hem de el konulan eşya ve araçların kalıcı kaybını büyük ölçüde önleyebilir.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar ve örnek olay Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her dosyanın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, sürecin ilk aşamasından itibaren gümrük ve ceza hukukunda deneyimli bir avukattan destek alınması tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

Yazar: Av. Mert Deniz Küheylan